宾阳县国道322线2000KM+200M处“10•16”一般道路交通事故调查

发布时间：2022-11-14 16:35 来源： 宾阳县应急管理局

2019年10月16日13时40分许，蓝永昆驾驶桂A****2号中型自卸货车沿国道322由柳州方向往南宁方向行驶，至国道322线2000KM+200M处塘村路口路段)时，与从其左侧路口驶出并横过公路由蒙秀忠驾驶的无号牌正三轮电动车发生碰撞，造成两车不同程度损坏及蒙秀忠当场死亡，直接经

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有民政府批准成立了宾阳县2019年至2020年一般生产安全事故积案调查组（以下简称事故调查组），由宾阳县人民政府，县应急管理局、县公安局局、县人社局、县交通运输局、县总工会等单位和部门相关人员组成，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，经过，认定了事故性质。现将有关情况报告如下：

经调查认定，宾阳县国道322线2000KM+200M处“10·16”一般道路交通事故是一起道路交通生产安全责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年10月16日13时40分许，蓝永昆驾驶桂A****2号中型自卸货车从宾阳县邹圩镇富能矿业装载碎石前往武陵镇水泥砖厂，在途经宾阳县邹圩塘村路口路段时与从其左侧路口驶出由蒙秀忠驾驶的无号牌正三轮电动车进入右侧同一路口，后因两车避让不及发生碰撞，事故造成两车不同程度损亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后桂A****2号中型自卸货车司机蓝永昆下车查看情况后拨打120急救，接到事故报案后，交管大队派员先行到达现场进行处置，事故现和堵塞，未引发社会不稳定事件。

二、事故有关情况

（一）事故车辆基本情况

1、事故车辆无号牌正三轮电动车，车主:黄树添，地址：广西宾阳县邹圩镇，该车未办理登记入户手续且未投保。

2、桂A****2号中型自卸货车，车主:南宁市宾阳县凯祥运输有限责任公司，地址:宾阳县宾州镇广源路公路运输管理所一楼铺面，保险公司:阳光责任公司南宁中心支公司。

事故发生时事故车辆最近一次二级维护时间为2019年8月24日，车辆年检有效期至2020年4月。

（二）车辆驾驶人基本情况

1、蓝永昆，男，51岁，户籍所在地及现住地址:广西宾阳县武陵镇,准驾车型:B2，驾驶证有效期:2013年02月27日至2023年02月27日。事故时型自卸货车。

2、蒙秀忠，女，71岁，户籍所在地及生前实际住址:广西宾阳县邹圩镇，未取得机动车驾驶证，事故时驾驶无号牌正三轮电动车。

（三）道路和交通环境状况

事故现场位于国道322线2000KM+200M(宾阳县邹圩镇马脚塘村路口)处，现场道路呈南北走向，往南为南宁方向，往北为柳州方向，事故现场各有一条宽度为360cm的机动车道，现场道路东、西两侧路肩宽度均为130cm，事故现场道路西侧路边北端路口为“蓝天驾校”大门，事故现场道

口为宾阳县邹圩镇马脚塘村路口，事故现场道路东侧路边有一机耕路口。现场道路为沥青路面，路面完好、平直且干燥，事故现场路段没有阻碍视线

（四）事故企业情况

南宁市宾阳县凯祥运输有限责任公司，成立于2011年8月12日，营业执照统一社会信用代码: 9145012657943443XY(1-1)；企业类型：有限责资）；公司地址：宾阳县宾州镇广源路公路运输管理所一楼铺面；法定代表人：林勇；注册资本：20万元整；企业道路运输经营许可证号:450126511135，经营许可有效期至2023年9月12日；经营范围：普通货运、大型物件运输。

（五）有关检验鉴定情况

1、桂A**2号中型自卸货车检验鉴定情况**

经委托广东中智痕迹司法鉴定所对该车进行技术鉴定，结论是桂A****2号中型自卸货车制动系效能符合技术标准;桂A****2号中型自卸货车转向准;桂A****2号中型自卸货车行驶系效能不符合技术标准;桂A****2号中型自卸货车照明信号装置不符合技术标准。

2、无号牌正三轮电动车检验鉴定情况

经委托广东中智痕迹司法鉴定所对该车进行技术鉴定:结论是无号牌正三轮电动车制动系效能不符合技术标准;无号牌正三轮电动车转向系效能符正三轮电动车照明信号装置不符合技术标准。

3、死者死亡鉴定意见

经委托广西众邦司法鉴定中心对死者进行死亡鉴定，鉴定意见:死者蒙秀忠的死亡原因符合交通事故致严重颅脑损伤死亡。

（六）事故车辆企业履职情况

南宁市宾阳县凯祥运输有限责任公司安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训制度并开展有安全按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作和编制有应急预案并开展有应急演练；已按时对事发车辆进行年检和二级维护GPS监控系统，实时监控车辆行驶状态，已保障企业安全生产资金投入。

三、事故原因

（一）事故发生的原因分析

1、蓝永昆驾驶机动车通过设有T字型路口标志的路口时未降低安全车速，所驾车辆载物超过核定的载质量，且车辆不符合技术标准，其交通行为共和国道路交通安全法》第四十二条第二款、四十八条第一款及第二十一条之规定，是引发事故的一方面原因。

2、蒙秀忠未取得机动车驾驶证驾驶机动车，从机耕路口驶上国道并横穿道路时，未让优先通行的车辆先行，其交通违法行为违反了《中华人民全法》第十九条第一款及第四十四条之规定，是引发事故的另一方面原因。

（二）交管部门对当事人导致事故的过错及责任意见

1、蓝永昆驾驶机动车通过设有T字型路口标志的路口时未降低安全车速，所驾车辆载物超过核定的载质量，其交通行为违反了《中华人民共和国第四十二条第二款“夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶……应当降低行驶速度。”、四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量……”驶人不得……驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定;

2、蒙秀忠未取得机动车驾驶证驾驶机动车，从机耕路口驶上国道并横穿道路时，未让优先通行的车辆先行，其交通违法行为违反了《中华人民全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证……”及第四十四条“机动车……通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交路口时，应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行。”之规定;双方过错在此事故中所起作用相当，根据《道路交通事故处理程序规定》第六之规定，蓝永昆和蒙秀忠应分别承担该事故的同等责任。

（三）事故直接原因

蓝永昆驾驶机动车通过设有T字型路口标志的路口时未降低安全车速，是导致事故发生的直接原因，所驾车辆载物超过核定的载质量、机件不符事故的伤害。

蒙秀忠未取得机动车驾驶证驾驶机动车，从机耕路口驶上国道并横穿道路时，未让优先通行的车辆先行，是导致事故发生的直接原因。

四、相关单位和人员处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中华人民

道路运输条例》等有关法律法规，建议对宾阳县国道322线2000KM+2
“10·16”一般道路交通事故相关责任人员作如下处理：

（一）蓝永昆驾驶机动车通过设有T字型路口标志的路口时未降低安全车速，是导致事故发生的直接原因，所驾车辆载物超过核定的载质量、材加重了事故的伤害，其违法行为对事故负有责任，建议由公安交管部门按规定处理。

（二）蒙秀忠未取得机动车驾驶证驾驶机动车，从机耕路口驶上国道并横穿道路时，未让优先通行的车辆先行，其违法行为对事故负有责任，亡，建议免于处罚。

（三）南宁市宾阳县凯祥运输有限责任公司安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训制度并开展训；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作和编制有应急预案并开展有应急演练；已按时对事发车辆进行年检和二员管理GPS监控系统，实时监控车辆行驶状态，已保障企业安全生产资金投入。综上，该企业安全生产主体责任已落实到位，未发现该公司存在落实位导致本起事故发生的管理问题，建议免于处罚。

五、事故防范措施建议

针对该起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步规范企业的安全管理和道路交通安全工作，有效防范和遏制类似事故发生。提出如下

南宁市宾阳县凯祥运输有限责任公司要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，切实落实企业照安全生产规章制度落实安全生产岗位责任制，不断加强对公司车辆、驾驶员的日常安全管理，严格落实驾驶员聘用和安全培训教育制度；增强驾驶出行意识，通过形式多样的安全教育培训，提高遵纪守法的自觉性；严格落实隐患排查治理制度，加强安全生产的检查，采取技术、管理措施，加强程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为，防止事故的发生。

宾阳县2019年至2020年

一般生产安全事故积案调查组